Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Montse Mases Sala (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 28/05/2025
HASH: 153858740f9678c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
Secretari interventor
Data Signatura: 28/05/2025
HASH: 94b25bb2616cd4c6c88b0073402daf4d
Ajuntament de Calaf

GIL CARDONA, MARIA CLARA (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 01/06/2025
NIF P0803100G HASH: 8d790e9ef0359ba5edf9cd9570323a1d

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I LA COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA MÚSICA TRADICIONAL DE CALAF I L'ALTA SEGARRA (COMTCASE) PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA PROMOCIÓ I REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS 2025

REUNITS

Per una banda, la Sra. Montserrat Mases Sala, Alcaldessa de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistida pel Secretari-Interventor de la corporació.

D'altra banda, la Sra. Clara Gil Cardona, actuant en nom i representació de l'entitat, Comissió Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i l'Alta Segarra (COMTCASE) (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-60807658.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats culturals.

La COMTCASE és una entitat que promou la difusió i promoció de la música popular i tradicional impulsant la cohesió social i la participació ciutadana.

El Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf neix l'any 1991 al municipi de Calaf, promogut i organitzat de forma voluntària i altruista per un grup d'amics i amigues de Calaf i rodalies que es constitueixen més endavant, el 1995, en una entitat jurídica, l'associació sense ànim de lucre COMTCASE -Comissió Organitzadora de la Música Tradicional de Calaf i Alta Segarra-.

L'objectiu final d'aquest esdeveniment cultural és la difusió i promoció de la música tradicional i popular. El format i contingut d'aquest acte es va perfilant i modificant al llarg de les diferents edicions, a la vegada que amb els anys es va ampliant també el seu abast i repercussió en el territori, fins arribar a les darreres edicions, en que el Festival mostra un contingut i un format clarament consolidats amb una resposta satisfactòria per part del públic assistent.

El Festival nasqué el 27 de juny de 1992 sota el nom de Trobada Internacional d'Acordionistes i Música Popular de Calaf; el 1993 passà a anomenar-se Trobada de Música Tradicional de Calaf i Fira de l'acordió de Catalunya. L'any 1998 pren el nom de Festival de Música Tradicional de Calaf, i no seria fins l'any 2009, en el marc de la 18ena edició que el festival seria rebatejat amb el nom de "desFOLCa't" per dotar-lo d'un apel·latiu més singular.

Al llarg d'aquestes edicions hi ha hagut canvis i una inevitable evolució no només del contingut i format del festival, sinó en el grup humà encarregat de tirar-lo endavant. Han passat moltes persones per l'organització, hi ha hagut diversos relleus en l'entitat, i s'ha rebut el suport i la col·laboració de gran nombre d'empreses i establiments locals, així com d'institucions públiques (Generalitat, Diputació i Ajuntament) que han jugat un paper cabdal perquè aquest festival hagi estat possible econòmicament fins a dia d'avui. I és

Codi Validació: 4CHFKARH3H64LDXPLHNX653AD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 7

gràcies a la constància i col·laboració de tots aquests agents que aquest esdeveniment cultural no tan sols s'ha pogut mantenir sinó que ha passat a ser una cita de referència en el calendari català de festivals musicals.

Es tracta d'una activitat cultural i festiva d'interès social amb caire popular i tradicional arrelada al municipi i, per tant, mereixedora d'un tractament especial als efectes de poder ultrapassar els valors admesos dins el mapa de capacitat acústica del municipi.

Aquest esdeveniment compleix amb l'article 112. a) de la Llei 11/2009 de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives on diu: "es celebra en motiu de festes i revetlles populars o de festivitats o certàmens que compten amb una alta participació de la població afectada".

1. L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament per l'atorgament de subvencions destinades a la promoció i realització d'activitats culturals.El suport que regula aquest conveni serà en relació al suport econòmic de l'Ajuntament per a l'entitat.

2. La durada i naturalesa del conveni

La vigència d'aquest conveni serà del següent període: Entre l'1 de gener del 2025 i el 31 de desembre del 2025.

Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment, no genera cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors, llevat que s'hagin concedit amb el caràcter de despeses pluriennals, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d'interès general a què es condicioni l'atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l'incompliment de les condicions i càrregues imposades en l'acte de concessió.

En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

Codi Validació: 4CHFKARH3H64LDXPLHNX653AD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 7

PACTEN

PRIMER- Drets i Obligacions de l'Ajuntament

En relació als equipaments i les activitats:

L'Ajuntament cedeix a l'entitat l'ús de l'antic ajuntament com a allotjament per alguns dels participants o com a magatzem d'instruments, etc. i d'altres espais municipals si s'escau. Degut a aquest fet se'ls facilitaran les claus dels edificis que hauran de tornar passat el festival.

L'Ajuntament proporcionarà els materials logístics necessaris disponibles per dur a terme l'activitat (taules, cadires...) i la publicitat i difusió necessària per la organització dels esdeveniments.

En relació a la gestió econòmica:

L'ajut econòmic a l'entitat per part de l'Ajuntament s'estableix en 18.700,00 € (DIVUIT MIL SET CENTS EUROS), 8.700 € dels quals corresponen a l'ajut previst de la subvenció en el marc del Catàleg de Serveis 2025, pel recurs Festivals Artístics, de la Diputació de Barcelona per l'anualitat 2025, corresponents a la organització del 33è Festival de Música popular i Tradicional de Calaf.

Aquest ajut queda regulat amb el Reglament de convenis i subvencions de l'Ajuntament de Calaf, i d'acord amb el seu capítol 6, article 18, mitjançant el qual diu el següent: 'El pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar. Dit això, l'Ajuntament podrà aprovar una bestreta d'un 30% de l'import de la subvenció prèvia sol·licitud de l'entitat per instància al registre municipal. Una vegada atorgada l'esmentada bestreta per decret d'alcaldia s'haurà de notificar a l'entitat amb el condicionat que aportin la corresponent justificació tant de les factures com dels comprovants de transferències bancàries com la resta de documentació justificativa requerida per la justificació de la subvenció, i advertir a l'entitat que, en cas contrari, no podrà percebre cap tipus d'ajut econòmic o en espècies per part d'aquest Ajuntament.

SEGON- Drets i Obligacions de l'entitat

En relació als equipaments i les activitats:

Es farà responsable de les activitats culturals o recreatives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de la cultura.

Es farà càrrec de l'organització de l'esdeveniment, contractar les companyies, grups o solistes que hi han de participar, realitzar els pagaments corresponents, recerca de fons de finançament i patrocinadors, realitzar la campanya publicitària als mitjans de comunicació i vetllar pel compliment del que es determina en el projecte.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància, si es dóna el cas.

Codi Validació: 4CHFKARH3H64LDXPLHNX653AD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

En relació a la gestió econòmica:

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats culturals, recreatives o formatives o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb hisenda i es farà càrrec del costos de fixes, monitoratges o altres despeses necessàries per a les activitats pròpies.
L'Entitat es compromet a fer present en tota la documentació i propaganda gràfica de l'entitat, així com els panells informatius l'escut i el logotip de l'Ajuntament de Calaf i de la Diputació i, especialment, en aquells espais destinats al lluïment dels seus patrocinadors, en una mida superior.

L'entitat haurà de justificar l'aplicació de la part monetària de la subvenció amb la presentació dels següents documents en els terminis establerts tal i com marca el capítol 5 del Reglament de Convenis i Subvencions.

* Memòria de l'activitat realitzada (MODEL DE JUSTIFICACIÓ ANNEX I i II s'haurà de sol·litar a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Calaf)

* Factures que justifiquin l'import subvencionat i del valor dels ingressos generats. Aquestes factures hauran d'anar a nom de l'entitat o persona sol·licitant, hauran de fer referència a les despeses generades per l'activitat objecte d'ajut i hauran de ser originals o fotocòpies compulsades. Igualment hauran de reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el del seu contingut.

*Comprovant de pagament de la factura.

* Un exemplar de la documentació pròpia de l'activitat i la propaganda escrita relativa a l'activitat

La documentació justificativa haurà de ser lliurada abans del dia 1 de novembre de 2025.

D'acord amb el Capítol 6 del Reglament de Convenis i Subvencions, el pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà realitzar pagaments parcials, en funció de l'activitat que s'hagi de realitzar d'acord amb les indicacions establertes en el pacte PRIMER del present conveni.

L'article 15.1 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que les administracions públiques han de fer pública, entre d'altres, la informació relativa al control financer de les subvencions i els ajuts públics atorgats així com la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Igualment, l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, imposa obligacions a les entitats beneficiàries de fons públiques, entre les quals destaca el rendiment de comptes i el sotmetiment de les actuacions de comprovació proposades per l'autoritat concedent.

Per aquest motiu, les entitats que reben fons públics, com el cas que ens ocupa, procedents de l'ajuntament, caldrà que presentin juntament amb les factures (que avalen l'import de la subvenció concedida) l'estat de comptes de l'entitat a data límit 31 de desembre de l'any en curs.

Codi Validació: 4CHFKARH3H64LDXPLHNX653AD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7

En relació als recursos humans i participants:

Contractarà el personal necessari o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors.

TERCER- Regulació de les barres

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament a l'entitat l'explotació del servei de barres de les diferents activitats organitzades tenint en compte les següents condicions:

Personal

El personal que hi treballi haurà de tenir, com a mínim, un d'ells, la titulació de manipulació d'aliments.

Característiques, neteja i conservació de les instal·lacions

La conservació, manteniment i compra de material que calgui efectuar durant la vigència del contracte anirà a càrrec exclusiu de l'entitat, la qual, estarà obligada a retornar l'espai en el mateix estat que la va rebre.

La neteja i altres despeses del funcionament de les barres aniran a càrrec exclusiu de l'entitat.

Caldrà mantenir les barres en òptimes condicions d'higiene.

Les begudes servides fora del taulell, hauran de ser en un envàs adequat per tal de que no esdevinguin un perill per a la integritat física del públic o participants durant l'acte que s'estigui celebrant.

Caldrà tenir exposada de forma visible la llista de preus dels productes i serveis.

L'entitat es farà càrrec del pagament de totes les despeses que aquest servei generi, així com, dels seus ingressos i les obligacions legals conseqüència d'aquests.

L'entitat serà responsable d'indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de l'explotació d'aquest servei.

QUART. - La signatura d'aquest conveni suposa l'assistència obligatòria, per a membres de la junta i personal que estiguin implicats en activitats amb infants i adolescents, a la formació gratuïta de prevenció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals que es promourà des de l'Ajuntament de Calaf i el Consell Comarcal, si s'escau. I que té l'objectiu de donar eines i recursos, així com l'assimilació d'un protocol conjunt, al personal acompanyant dels infants i adolescents.

CINQUÈ. - *Residus*

L'entitat es compromet, en la mesura del possible, a aplicar mesures que permetin, fruit de la seva activitat interna i d'aquelles en les que organitzi o col·labori, la màxima minimització possible de generació de residus. En el moment de la justificació, haurà d'exposar quines mesures ha pres per tendir cap al Residu Zero i els justificants

Codi Validació: 4CHFKARH3H64LDXPLHNX653AD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

corresponents (factures, fotografies...). L'entitat podrà sol·licitar assessorament en aquesta matèria a l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament.

SISÈ- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt número 2 (Durada i Naturalesa del conveni) per a l'obtenció d'un ajut econòmic. Havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

SETÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

VUITÈ--- Principis d'actuació dels beneficiaris.

Les persones perceptores de les subvenicons municipals han d'actuar d'acord amb els principis ètics i les regles de conducta establertes per la normativa vigent i, en particular, per les següents:

a) El respecte de l'Estatut d'autonomia i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de grups d'interès, establert pel títol IV.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d'interessos.

e) La igualtat de tracte de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

f) L'ajustament de la gestió i l'aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per a les quals s'han concebut.

g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.

h) L'exercici del càrrec amb dedicació absoluta, d'acord amb el que estableix la legislació sobre incompatibilitats.
i) L'exercici del càrrec en benefici exclusiu dels interessos públics, sense dur a terme cap activitat que pugui entrar-hi en conflicte.

j) La utilització de la informació a què tenen accés per raó del càrrec en benefici de l'interès públic, sense obtenir cap avantatge propi ni aliè.

Codi Validació: 4CHFKARH3H64LDXPLHNX653AD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 7

k) El compromís general i directe per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

l) La bona fe.

m) L'exclusió de qualsevol obsequi de valor, favor o servei que se'ls pugui oferir per raó del càrrec o que pugui comprometre l'execució de llurs funcions.

n) El deure d'abstenir-se d'intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d'abstenció que estableix la Llei.

o) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l'exercici de llurs competències.

L'incompliment d'algun d'aquests principis podrà implicar el reintegrament de la subvenció percebuda.

NOVÈ- L'import d'aquestes subvencions d'aquest conveni aniran a càrrec de la partida pressupostària 92400/48000 "subvencions a entitats" del pressupost vigent.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts i a un sol efecte, per resolució de Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2025, en la data de la última signatura electrònica. En dono fe.

Calaf, datat i signat electrònicament

Codi Validació: 4CHFKARH3H64LDXPLHNX653AD
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 7